

Syrer hat keinen Anspruch auf subsidiären Schutz; Oberverwaltungsgericht geht nicht mehr von einer Gefahr für die syrische Zivilbevölkerung aus das kann Folge....

Syrer hat keinen Anspruch auf subsidiären Schutz; Oberverwaltungsgericht geht nicht mehr von einer Gefahr für die syrische Zivilbevölkerung aus das kann Folgen für Abschiebungen haben

Die Welt

Mittwoch 24. Juli 2024

Copyright 2024 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 142

Length: 817 words

Byline: Tim Daldrup

Body

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat entschieden, einem syrischen Schlepper keinen Flüchtlingsstatus oder subsidiären Schutz zu erteilen. Neben seinen Schleuser-Straftaten, für die der Mann in Österreich zuvor zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, führte das Gericht als Grund an, dass ihm in Syrien keine bürgerkriegsbedingte ernsthafte allgemeine Gefahr für Leib und Leben mehr drohe.

Der Schleuser war 2014 aus der nordsyrischen Provinz Hasaka nach Deutschland eingereist. Sein Asylgesuch lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit Verweis auf die kriminellen Aktivitäten zunächst ab, doch der Mann klagte dagegen. Das Verwaltungsgericht Münster gab der Klage statt, woraufhin das BAMF in die Berufung ging. Das Oberverwaltungsgericht hat nun das Urteil wieder einkassiert.

Ein Flüchtlingsstatus wäre dem Mann laut Gericht ohnehin nicht zugesprochen worden, da ihm in Syrien keine konkrete politische Verfolgung drohe. Aber auch den alternativen subsidiären Schutz verweigert das Gericht, da die ernsthafte, individuelle Bedrohung des Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit von Zivilpersonen infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen Konflikts, in der Provinz Hasaka, aber auch allgemein in Syrien nicht mehr gegeben sei. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig, und es besteht die Möglichkeit einer Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die bundespolitische Debatte befeuert das Urteil trotzdem schon jetzt: Sollten Syrer noch subsidiären Schutz erhalten oder nach Syrien abgeschoben werden können? Für das erste Halbjahr 2024 lag die Schutzquote von Syrern in Deutschland bei 84,4 Prozent, und zum Ende des Jahres 2023 besaßen 240.185 Syrer einen Aufenthaltstitel nach subsidiärem Schutz. Abgeschoben wird in den vorderasiatischen Staat derzeit nicht.

Doch genau das forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Juni für Schutzsuchende, die schwere Straftaten begehen. Für diese Personen solle eine Abschiebung nach Syrien möglich werden. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), fordert das BAMF auf, nun dringend die pauschale Vergabepaxis des subsidiären Schutzes für Syrer zu ändern und die Sicherheitslage in Syrien anhand eigener Eindrücke neu zu

Syrer hat keinen Anspruch auf subsidiären Schutz; Oberverwaltungsgericht geht nicht mehr von einer Gefahr für die syrische Zivilbevölkerung aus das kann Folge....

beurteilen. Wir müssen uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass nicht jeder Mensch aus jeder Region Syriens schutzbedürftig ist, sagt Throm WELT. Auch Abschiebungen nach Syrien zunächst vorrangig von Straftätern und Gefährdern wären ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die Fraktionen der Ampel-Koalition schlagen indes sanftere Töne an. Der SPD-Berichterstatter für Flucht und Asyl, Helge Lindh, sagt WELT: Das Urteil des OVG Münster zu Syrien ist eine Abkehr zur bisherigen Lageeinschätzung. Ob sich diese Ansicht bei anderen Oberverwaltungsgerichten oder beim Bundesverwaltungsgericht durchsetzt, bleibt abzuwarten. Es sei zudem ein laufender Prüfungsprozess der Bundesregierung, ob und wie insbesondere Mehrfachstraftäter und Gefährder nach Syrien oder Afghanistan zurückgeführt werden können. Maßgeblich dafür ist auch der Lagebericht des Auswärtigen Amtes. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Stephan Thomae, merkt an: In besonderen Fällen, insbesondere bei schweren Straftaten und Gefährdern, darf eine Abschiebung selbst nach Syrien kein Tabu sein, wenn kein Abschiebungsschutz besteht. Die Bundesregierung müsse nun prüfen, auf welchen Wegen eine Abschiebung nach Syrien faktisch möglich ist.

Clara Büniger, fluchtpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, kritisiert hingegen, dass sich das Gericht auf den Grund der willkürlichen Gewalt bei bewaffneten Konflikten beschränkt habe. In über 90 Prozent der Fälle werde subsidiärer Schutz für Syrer jedoch aufgrund drohender unmenschlicher Behandlung erteilt. Damit habe sich das Oberverwaltungsgericht nicht beschäftigt. Abschiebungen nach Syrien verbieten sich nach wie vor, wegen der Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung. Tatsächlich ist die etwaige Straffälligkeit eines Asylbewerbers juristisch nicht allein entscheidend, ob dieser abgeschoben werden kann sondern vor allem die Situation im Herkunftsland. Ein anerkannter Flüchtling kann laut Genfer Konvention nur dann des Landes verwiesen werden, wenn er als eine Gefahr für die Sicherheit des Landes anzusehen ist, in dem er sich befindet, oder eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Staates bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder eines besonders schweren Vergehens rechtskräftig verurteilt wurde. Dies ist allerdings nur möglich, wenn ihm in seinem Herkunftsland keine individuelle Verfolgung, Folter oder andere konkrete Gefahr für Leib und Leben droht, wie es die Europäische Menschenrechtskonvention regelt. Auch schwerste Straftäter dürfen dann nicht dorthin abgeschoben werden.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); GERICHTSURTEILE (91%); GERICHTSHÖFE (90%); STRAFZUMESSUNG (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITIK (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); STRAFTATEN (89%); VERURTEILUNGEN (89%); STAATS- UND REGIERUNGSBEREICH (79%); EINWANDERUNG (78%); GEFÄNGNISSTRAFEN (78%); NEGATIVE KRIMINAL- UND RECHTSNACHRICHTEN (78%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (78%);

Syrer hat keinen Anspruch auf subsidiären Schutz; Oberverwaltungsgericht geht nicht mehr von einer Gefahr für die syrische Zivilbevölkerung aus das kann Folge....

RECHTSKLAGEN (78%); POLITISCHE DEBATTEN (76%); AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (74%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (74%); FÜHRUNGSKRÄFTE (73%); OBERSTES GERICHT (73%)

Person: OLAF SCHOLZ (73%)

Geographic: MÜNSTER, DEUTSCHLAND (88%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (74%); SYRIEN (94%); AFGHANISTAN (79%); DEUTSCHLAND (74%); ÖSTERREICH (59%)

Load-Date: July 23, 2024

End of Document